

**5-кейс. СУВГА ТУШИРИЛГАН ФЕРМЕРЛАР ФОТОСУРАТИ
ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАР ВА ОММАВИЙ АХБОРОТ
ВОСИТАЛАРИДА ТАРҚАЛДИ ҲАМДА ФОЙДАЛАНУВЧИЛАР ВА
ЖУРНАЛИСТ-БЛОГЕРЛАР ТОМОНИДАН ҚОРАЛАНДИ**

2018 йил 27 октябрь куни ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари блокнот тутган олти кишининг ариқ сувида донг қотган ҳолати тасвирланган суратни муҳокама қилишди. Шу кунгач қатор оммавий ахборот воситалари Тошкент вилояти Оққўрғон тумани, “Абдуносир Ғулом” фермер хўжалиги майдонида юз берган мазкур воқеани сурати билан чоп этишди.

ОАВда ариқда турган кишиларнинг исми ва фамилиялари, лавозимлари тўлиқ кўрсатилди. Маълум қилинишича, раҳбарлар ғаллани ўз вақтида суғорманган масъул ва фермерларни шу кўринишда жазолаган. Яъни ғалла экиш бўйича туман ҳокими ўринбосари борганда, қилинган ишларнинг барчасини таҳлил қилмоқчи бўлган. Икки нафар фермер хўжаликлари раҳбарлари, ўзининг (қўл остидаги) ходимлари, сув хўжалиги бошлиғи билан биргаликда далани суғормгани учун сувга тушишга мажбур этган. Аксарият оммавий ахборот воситалари ва блогерлар фермерларни сувда туришга мажбур этган раҳбарни “жиноятчи” деб, аташди.

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий-демократик давлат қуришга интилаётган бир пайтда омманинг фикрини шакллантиришга оммавий ахборот воситалари билан биргаликда бир хил ҳисса қўшаётган ижтимоий тармоқлар, блогерлар халқаро қонунчилик ва Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг айрим моддаларини қўпол равишда бузиб, шунингдек фермерларни сувга туширган раҳбар ҳам фермерларларнинг ҳуқуқлари паймол этилган. Хусусан,

1. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Резолюция 217 А (III) билан 1948 йил 10 декабрда қабул ва эълон қилинган)нинг 10-моддасида “Ҳар бир инсон ҳуқуқ ва бурчларини белгилаш ва унга қўйилган жиноий айбнинг қанчалик даражада асосли эканлигини аниқлаши учун тўлиқ тенглик

асосида унинг иши ошкора ва адолат талабларига риоя қилинган ҳолда мустақил ва холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқига эга” эканлиги қайд этилади. Шунингдек, **11-моддада** “....Ҳеч ким, содир этилган вақтда миллий қонунлар ёки халқаро ҳуқуқларга кўра жиноят деб топилмаган хатти-ҳаракати ёки фаолиятсизлиги учун жазога ҳукм қилиниши мумкин эмас...”, **12-моддада** “Ҳеч кимнинг шахсий ва оилавий ҳаётига ўзбошимчалик билан аралашиш, уй-жойи дахлсизлигига, унинг ёзишмаларидаги сирларга ёки унинг номус ва шаънига ўзбошимчалик билан тажовуз қилиниши мумкин эмас. Ҳар бир инсон худди шундай аралашув ёки тажовуздан қонун орқали ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эга” дейилади.

2. Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (Бош Ассамблеянинг 1966 йил 16 декабрдаги 2200 А (XXI)-сонли резолюцияси билан қабул қилинган, 1976 йил 23 мартда кучга кирган)нинг 15-моддасида “Ҳеч ким содир этилган пайтда давлатнинг амалда бўлган ички қонунчилиги ёки халқаро қоидага кўра жиноят ҳисобланмаган бирор-бир ҳаракати ёки камчиликка йўл қўйганлиги учун жиноят содир этганликда айбдор деб топилиши мумкин эмас”.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги қонуннинг 6-моддасида “Оммавий ахборот воситалари орқали фуқароларнинг шаъни ва қадр-қимматини ёки ишчанлик обрўсини таҳқирлаш, шахсий ҳаётига аралашиш тақиқланади”.

Тавсиялар.

Бугунги кунда ижтимоий тармоқлар ва блоглар оммавий ахборот воситалари билан бир қаторда ахборот тарқатиш орқали омманинг турли хил мавзуларда фикрини шакллантиришмоқда. Ушбу ҳолатларнинг юзага келмаслиги учун ОАВ вакилларига қуйидаги тавсияларга риоя этса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Хусусан,

-журналистлар, блогерлар аудиториянинг руҳиятига салбий таъсир кўрсатиб, унинг фойдаланувчига нисбатан адоватини қўзғатувчи шарҳларни ижтимоий тармоқлардаги ўз саҳифаларига қўйишдан олдин албатта ахборот манбаларининг анонимлигини таъминлашлари, хабарни тарқатишдан олдин ахборот манбаси ёхуд хабар муаллифининг розилигини олишлари, ахборотнинг холислигини сақлашлари ва у бошқа онлайн платформаларга тарқалишини унутмасликлари, воқеа хусусидаги хабарни жойлаштирган саҳифа муаллифларининг жисмоний, маънавий ва руҳий фаровонлигини таъминлашлари жоиз;

-ижтимоий тармоқлардаги ўз саҳифаларида фикрларини билдираётган фойдаланувчиларнинг фуқаро сифатида ҳуқуқларини ҳурмат қилишлари ва уларнинг бузилишига йўл қўймасликлари зарур;

-интернет сайтлари ва ижтимоий тармоқлар орқали жамият ичида ички парокандаликни келтириб чиқарувчи ҳар қандай сохталаштирилган хабарлар (фейк-ньюслар)ни тўғрисида ажратиш учун медиасаводхонлик асосларидан хабардор бўлишлари керак;

-интернетдаги сайтлар ва ижтимоий тармоқлар орқали уюштирилаётган ахборот хуружларига самарали равишда қарши курашиш учун мамлакатимизда “Интернет ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунини қабул қилиш лозим;

-ижтимоий тармоқларда ўз фаолиятини олиб бораётган журналистлар эса ҳар қандай фуқарони айблашдан олдин, воқеани мукаммал ўрганиб, таҳлил этиш, журналистиканинг холислик тамойилига риоя этиши тавсия этилади.